

# Nalevingsrapport

Voorbeeld Operator B.V. · Essentiële entiteit · stand per 6-10-2026

Cyberbeveiligingswet, Stb. 2026, 187 — nationale omzettingswet; de eisen daarvan beoordeelt deze module nog niet

ITORO-zelfevaluatie-instrument — het document is geen audit en geen juridisch advies.

## Samenvatting voor het bestuur

### STATUS VAN DE ENTITEIT

Essentiële entiteit

NIS 2-richtlijn artikel 3, lid 1, punt c),

(aanbieder van openbare elektronischecommunicatienetwerken of van openbare elektronischecommunicatiediensten die ten minste een middelgrote onderneming is)

### MATE VAN VOORBEREIDING

59%

Volwassenheid 2.4 bij streefniveau 4

### FORMELE VERPLICHTINGEN

8/16

3 niet nagekomen, 5 in uitvoering

### Eerstvolgende wettelijke termijnen

- 17-10-2027 (over 376 dagen) — Eerste evaluatie van de richtlijn door de Commissie

### Grootste hiaten

1. Cyberhygiëne en opleiding — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
2. 7. Beleid en procedures om de doeltreffendheid van maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's te beoordelen (artikel 21, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
3. 9. Cryptografie (artikel 21, lid 2, punt h), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
4. 2. Risicobeheerbeleid (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.2 tegenover streefniveau 4, prioriteit hoog
5. 4. Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer (artikel 21, lid 2, punt c), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.2 tegenover streefniveau 4, prioriteit hoog

De autoriteiten krijgen de bevoegdheid om geldboeten op te leggen vanaf 17-10-2024 ( NIS 2-richtlijn artikel 41, lid 1 ). Vanaf wanneer de nationale autoriteit boetes kan opleggen, bepaalt de omzettingswet — deze module kent die niet. Het financiële risico is hier daarom niet gedateerd, terwijl de invoeringsverplichtingen uit het nationale recht voortvloeien vanaf de inwerkingtreding ervan.

Financiële aansprakelijkheid

Entiteit

Hoe dit plafond tot stand komt — twee afzonderlijke stappen

1. Het minimumplafond wordt door de richtlijn bepaald

Twee waarden worden vergeleken: een vast bedrag in euro en een percentage van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming in het voorgaande boekjaar. De hoogste is de bovengrens die de lidstaat ten minste moet vaststellen. Het nationale recht kan die verhogen.

NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 4 en 5

2. Het bedrag binnen het plafond wordt door de nationale autoriteit bepaald

De boete moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, gelet op de omstandigheden van het individuele geval. De autoriteit houdt ten minste rekening met de criteria van artikel 32, lid 7: ernst en duur van de inbreuk, eerdere inbreuken, schade, opzet, herstelmaatregelen en medewerking.

NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 1 en 3

Het plafond kan een veelvoud van de jaaromzet bedragen — het is een bovengrens, geen te verwachten bedrag. Nationale minima, dwangsommen en de wijze van vaststelling worden door de wet van de lidstaat bepaald.

Het wettelijke plafond van de geldboete bedraagt **10.000.000 EUR**. Het vaste bedrag prevaleert: 10 miljoen EUR is hoger dan 2 % van de omzet.

- Percentagevariant: 480.000 EUR
- Vastbedragvariant: 10.000.000 EUR
- Wettelijk minimum: 0 EUR

De plafonds van artikel 34, leden 4 en 5, zijn minima ('ten minste') — het nationale recht kan in hogere voorzien. Bedragen in euro, zonder omrekening naar de nationale valuta.

Afweging van de boete — NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 3 en artikel 32, lid 7

Bij het besluit om een administratieve geldboete op te leggen en over de hoogte ervan wordt in elk individueel geval naar behoren rekening gehouden met ten minste de in artikel 32, lid 7, genoemde elementen.

Criteria van artikel 32, lid 7, van de richtlijn:

- de ernst van de inbreuk en het belang van de geschonden bepalingen — als ernstig gelden in elk geval: herhaalde inbreuken, het niet melden of verhelpen van significante incidenten, het niet verhelpen van tekortkomingen in strijd met bindende instructies, het belemmeren van audits of monitoring, het verstrekken van onjuiste of grof onnauwkeurige informatie
- czas trwania naruszenia
- relevante eerdere inbreuken door de entiteit
- veroorzaakte materiële of immateriële schade, met inbegrip van financieel verlies, gevolgen voor andere diensten en het aantal getroffen gebruikers
- het opzettelijke of nalatige karakter van de inbreuk
- maatregelen om de schade te voorkomen of te beperken
- naleving van goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen
- de mate van medewerking met de bevoegde autoriteiten

De richtlijn voorziet niet uitdrukkelijk in het afzien van een boete — of en wanneer dat mogelijk is, beslist het nationale recht.

- De lidstaten kunnen dwangsommen vaststellen om beëindiging van een inbreuk af te dwingen. De hoogte wordt door het nationale recht bepaald.
- De richtlijn voorziet niet in een afzonderlijke boete voor een gekwalificeerde inbreuk — dat is een constructie van het nationale recht van sommige landen.

Leidinggevende van de entiteit

| Rechtshandeling          | Grondslag                         | Autoriteit                          | Plafond |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Richtlijn (EU) 2022/2555 | NIS 2-richtlijn artikel 20, lid 1 | Bevoegde autoriteit van de lidstaat | 0 EUR   |

- Het bestuursorgaan keurt de maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's goed (artikel 20, lid 1).
- Het bestuursorgaan houdt toezicht op de uitvoering van die maatregelen (artikel 20, lid 1).
- Leden van het bestuursorgaan volgen regelmatig opleidingen (artikel 20, lid 2).
- Ten aanzien van een essentiële entiteit kan de autoriteit om een tijdelijk verbod op het uitoefenen van leidinggevende functies verzoeken (artikel 32, lid 5, punt b)).

De entiteit oefent een elektronischecomunicatieactiviteit uit — de aansprakelijkheid van de leidinggevende wordt door het nationale recht bepaald

De autoriteiten krijgen de bevoegdheid om geldboeten op te leggen vanaf **17-10-2024** ( NIS 2-richtlijn artikel 41, lid 1 ). Vanaf wanneer de nationale autoriteit boetes kan opleggen, bepaalt de omzettingwet — deze module kent die niet. De invoeringsverplichtingen vloeien voort uit het nationale recht vanaf de inwerkingtreding ervan.

2.4

Rozwijany

ALGEMENE VOLWASSENHEID

59%

Doel: niveau 4

NALEVINGSGRAAD

1.6

tot het streefniveau

GEMIDDELD HIAAT

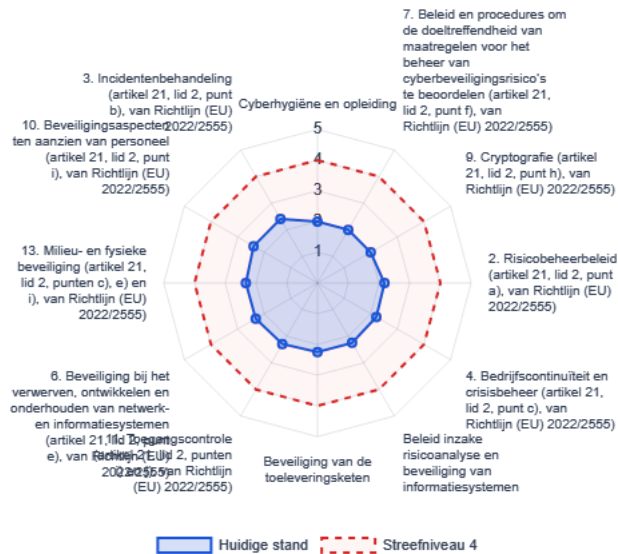
212/212

100% ingevuld

ANTWOORDEN

## Volwassenheidsprofiel

12 gebieden met het grootste hiaat van 23

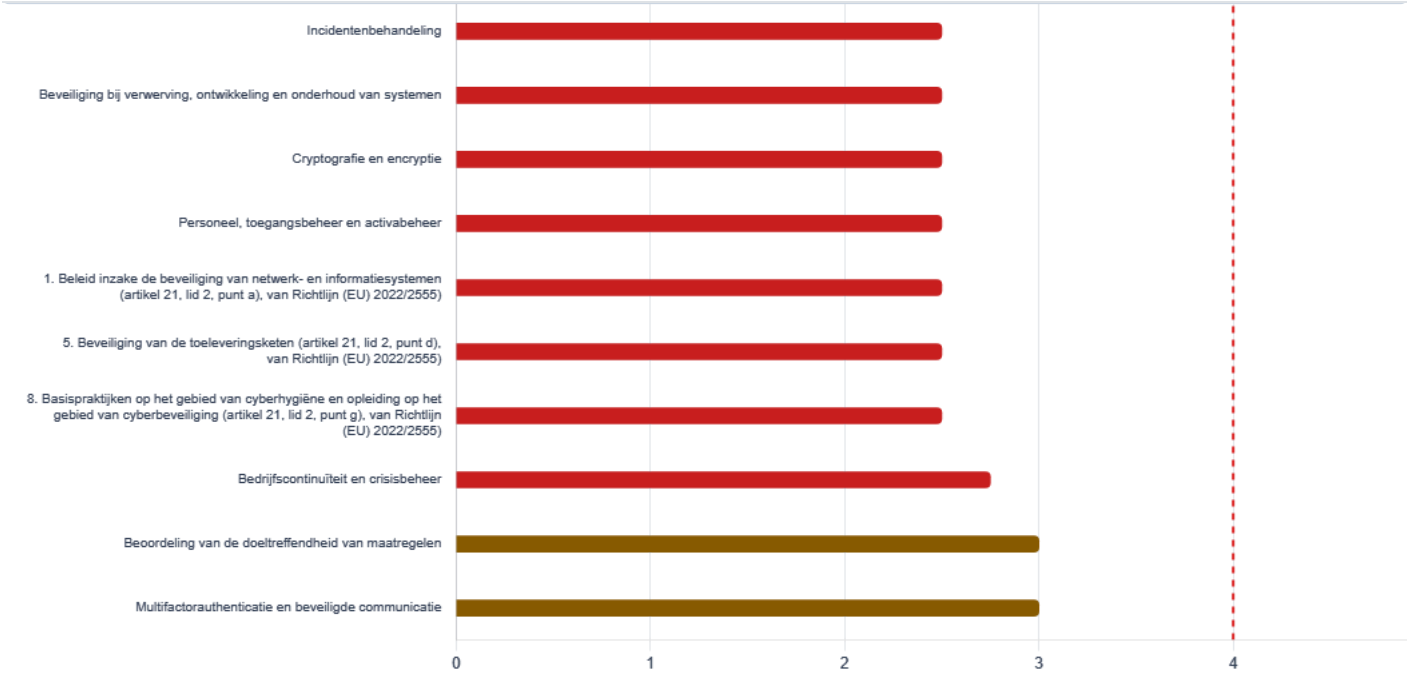


Volwassenheid per gebied



Invulling per rechtshandeling

| Rechtshandeling                                                | Ingevuld | Volwassenheid |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Verplichtingen</b> NIS 2-richtlijn — formele verplichtingen | 16/16    | —             |
| <b>NIS 2</b> NIS 2-richtlijn — artikel 21                      | 35/35    | 2.5           |
| <b>2024/2690</b> Verordening (EU) 2024/2690                    | 161/161  | 2.3           |



| Hiaatanalyse                                                                                                                                                                          |                            |        |      |       |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|-------|------------|-----------|
| Gebied                                                                                                                                                                                |                            | Huidig | Doel | Hiaat | Prioriteit | Invulling |
| Cyberhygiëne en opleiding                                                                                                                                                             |                            | 2.0    | 4    | 2.0   | Kritiek    | 3/3       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt g) |        |      |       |            |           |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 20, lid 2          |        |      |       |            |           |
| 7. Beleid en procedures om de doeltreffendheid van maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's te beoordelen (artikel 21, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2022/2555) |                            | 2.0    | 4    | 2.0   | Kritiek    | 3/3       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 7        |        |      |       |            |           |
| 9. Cryptografie (artikel 21, lid 2, punt h), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                                            |                            | 2.0    | 4    | 2.0   | Kritiek    | 3/3       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 9        |        |      |       |            |           |
| 2. Risicobeheerbeleid (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                                      |                            | 2.2    | 4    | 1.8   | Hoog       | 11/11     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 2        |        |      |       |            |           |
| 4. Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer (artikel 21, lid 2, punt c), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                    |                            | 2.2    | 4    | 1.8   | Hoog       | 14/14     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 4        |        |      |       |            |           |
| Beleid inzake risicoanalyse en beveiliging van informatiesystemen                                                                                                                     |                            | 2.3    | 4    | 1.8   | Hoog       | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt a) |        |      |       |            |           |
| Beveiliging van de toeleveringsketen                                                                                                                                                  |                            | 2.3    | 4    | 1.8   | Hoog       | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt d) |        |      |       |            |           |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 3          |        |      |       |            |           |
| 11. Toegangscontrole (artikel 21, lid 2, punten i) en j), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                               |                            | 2.3    | 4    | 1.7   | Hoog       | 21/21     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 11       |        |      |       |            |           |
| 6. Beveiliging bij het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van netwerk- en informatiesystemen (artikel 21, lid 2, punt e), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                            |                            | 2.3    | 4    | 1.7   | Hoog       | 31/31     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 6        |        |      |       |            |           |
| 13. Milieu- en fysieke beveiliging (artikel 21, lid 2, punten c), e) en i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                             |                            | 2.3    | 4    | 1.7   | Hoog       | 9/9       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 13       |        |      |       |            |           |
| 10. Beveiligingsaspecten ten aanzien van personeel (artikel 21, lid 2, punt i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                         |                            | 2.4    | 4    | 1.6   | Hoog       | 10/10     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 10       |        |      |       |            |           |
| 3. Incidentenbehandeling (artikel 21, lid 2, punt b), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                                   |                            | 2.4    | 4    | 1.6   | Hoog       | 22/22     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 3        |        |      |       |            |           |
| 12. Beheer van activa (artikel 21, lid 2, punt i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                                      |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 13/13     |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 12       |        |      |       |            |           |
| Incidentenbehandeling                                                                                                                                                                 |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt b) |        |      |       |            |           |
| Beveiliging bij verwerving, ontwikkeling en onderhoud van systemen                                                                                                                    |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt e) |        |      |       |            |           |
| Cryptografie en encryptie                                                                                                                                                             |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 2/2       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt h) |        |      |       |            |           |
| Personeel, toegangsbeheer en activabeheer                                                                                                                                             |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt i) |        |      |       |            |           |
| 1. Beleid inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                         |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 8/8       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 1        |        |      |       |            |           |
| 5. Beveiliging van de toeleveringsketen (artikel 21, lid 2, punt d), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                                                                                    |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 8/8       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 5        |        |      |       |            |           |
| 8. Basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne en opleiding op het gebied van cyberbeveiliging (artikel 21, lid 2, punt g), van Richtlijn (EU) 2022/2555)                          |                            | 2.5    | 4    | 1.5   | Hoog       | 8/8       |
| Vo. 2024/2690                                                                                                                                                                         | Bijlage, afdeling 8        |        |      |       |            |           |
| Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer                                                                                                                                                  |                            | 2.8    | 4    | 1.3   | Gemiddeld  | 4/4       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt c) |        |      |       |            |           |
| Beoordeling van de doeltreffendheid van maatregelen                                                                                                                                   |                            | 3.0    | 4    | 1.0   | Gemiddeld  | 3/3       |
| NIS 2-richtlijn                                                                                                                                                                       | artikel 21, lid 2, punt f) |        |      |       |            |           |

| Gebied                                              | Huidig | Doel | Hiaat | Prioriteit | Invulling |
|-----------------------------------------------------|--------|------|-------|------------|-----------|
| Multifactorauthenticatie en beveiligde communicatie | 3.0    | 4    | 1.0   | Gemiddeld  | 3/3       |
| NIS 2-richtlijn artikel 21, lid 2, punt j)          |        |      |       |            |           |

| Register juridische risico's — niet uitgevoerde verplichtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                       |            |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------|--|
| Verplichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grondslag       |                                       | Termijn    | Boeterisico       |  |
| Als de entiteit een DNS-dienstverlener, TLD-register, cloudaanbieder, datacentrum, CDN, aanbieder van beheerde diensten, onlinemarktplaats, zoekmachine of sociaal netwerk is — heeft zij de aanvullende gegevens uit artikel 27 ingediend, inclusief het adres van haar hoofdvestiging in de Unie?<br><small>Registratiegegevens voor de lijst van entiteiten</small> | NIS 2-richtlijn | artikel 27, lid 2                     | —          | artikel 34        |  |
| Als de entiteit een verlener van vertrouwensdiensten is — meldt zij significante incidenten binnen 24 uur na kennisname?<br><small>Melding van significante incidenten</small>                                                                                                                                                                                         | NIS 2-richtlijn | artikel 23, lid 4, tweede alinea      | 24 godziny | artikel 34        |  |
| Is de essentiële entiteit voorbereid op een beveiligingsaudit door de autoriteit of een onafhankelijke instantie, op eigen kosten?<br><small>Gereedheid voor toezichtmaatregelen</small>                                                                                                                                                                               | NIS 2-richtlijn | artikel 32, lid 2, punt b–c i), lid 3 | —          | artikel 32, lid 4 |  |

| Wettelijke kalender |                                                                                                                                                                                              |                 |                                 |            |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|--|
| Datum               | Gebeurtenis                                                                                                                                                                                  | Grondslag       |                                 | Resterend  |  |
| 16-1-2023           | Inwerkingtreding van de NIS 2-richtlijn<br><small>Op de twintigste dag na de bekendmaking in het Publicatieblad.</small>                                                                     | NIS 2-richtlijn | artikel 45                      | van kracht |  |
| 17-10-2024          | Omzettingstermijn van de richtlijn<br><small>Uiterlijk op deze datum moesten de lidstaten nationale bepalingen vaststellen en bekendmaken.</small>                                           | NIS 2-richtlijn | artikel 41, lid 1               | van kracht |  |
| 18-10-2024          | Toepassing van nationale bepalingen en intrekking van NIS 1<br><small>Vanaf deze datum passen de lidstaten de uitvoeringsbepalingen toe; Richtlijn (EU) 2016/1148 wordt ingetrokken.</small> | NIS 2-richtlijn | artikel 41, lid 1 en artikel 44 | van kracht |  |
| 7-11-2024           | Toepassing van Verordening (EU) 2024/2690<br><small>De uitvoeringsverordening is rechtstreeks van toepassing vanaf de twintigste dag na de bekendmaking.</small>                             | Vo. 2024/2690   | artikel 16                      | van kracht |  |
| 17-4-2025           | Lijst van essentiële en belangrijke entiteiten<br><small>Uiterlijk op deze datum stellen de lidstaten de lijst op; entiteiten dienen registratiegegevens in bij de autoriteiten.</small>     | NIS 2-richtlijn | artikel 3, lid 3 en 4           | verstreken |  |
| 17-10-2027          | Eerste evaluatie van de richtlijn door de Commissie<br><small>De Commissie evalueert de werking van de richtlijn en brengt verslag uit.</small>                                              | NIS 2-richtlijn | artikel 40                      | 376 dagen  |  |

## Drempels voor een significant incident

Voor de onderstaande rollen volgen de drempels rechtstreeks uit Verordening (EU) 2024/2690 en gelden zij sinds 7 november 2024.

### Aanbieders van datacentradiensten (Artikel 8)

De strengste set drempels in de hele verordening. Voor datacentra is er GEEN drempel van 30 minuten en GEEN drempel van 5 % / 1 miljoen gebruikers — elke volledige onbeschikbaarheid van de dienst en elke inbreuk op de fysieke toegang is een significant incident.

- **a)** De datacentradienst is volledig onbeschikbaar — ZONDER tijdsdrempel.
- **b)** De beschikbaarheid van de dienst is langer dan 1 uur beperkt — ZONDER percentage- of gebruikersdrempel.
- **c)** De integriteit, vertrouwelijkheid of authenticiteit van gegevens is aangetast als gevolg van een vermoedelijk kwaadwillige handeling.
- **d)** De fysieke toegang tot het door de aanbieder geëxploiteerde datacentrum is geschonden.

### Horizontale criteria (artikel 3, lid 1) — voldoen aan één criterium volstaat

- **a)** Financieel verlies — Het geleden of mogelijke financiële verlies is groter dan 500 000 EUR of 5 % van de totale jaaromzet van de entiteit in het voorgaande boekjaar — het laagste bedrag geldt.
- **b)** Lekken van bedrijfsgeheimen — Het incident heeft het weglekken van bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 veroorzaakt of kan dat veroorzaken.
- **c)** Overlijden van een natuurlijke persoon — Het incident heeft het overlijden van een natuurlijke persoon veroorzaakt of kan dat veroorzaken.
- **d)** Aanzienlijke schade aan de gezondheid — Het incident heeft aanzienlijke schade aan de gezondheid van een natuurlijke persoon veroorzaakt of kan die veroorzaken.
- **e)** Ongeoorloofde toegang — Er heeft een geslaagde, vermoedelijk kwaadwillige en ongeoorloofde toegang tot netwerk- en informatiesystemen plaatsgevonden die ernstige operationele verstoringen kan veroorzaken.
- **f)** Terugkerende incidenten — Het incident voldoet aan de criteria van artikel 4: het heeft zich binnen zes maanden ten minste tweemaal voorgedaan, de incidenten hebben dezelfde kennelijke onderliggende oorzaak en voldoen samen aan het criterium van financieel verlies van artikel 3, lid 1, punt a). Zij worden samen als één significant incident beschouwd.
- **g)** Sectorspecifiek criterium — Het incident voldoet aan ten minste een van de sectorspecifieke criteria van de artikelen 5 tot en met 14 van de verordening.

**Elektronischecomunicatieactiviteit — de drempels worden door het nationale recht bepaald.** Verordening (EU) 2024/2690 is niet van toepassing op aanbieders van openbare elektronischecomunicatienetwerken en -diensten. Voor hen worden de drempels voor een significant incident door het nationale recht bepaald (artikel 23, lid 11, van de richtlijn) — deze module kent ze niet en geeft daarom geen cijfers.

## Geschiedenis en voortgang

Er is nog geen momentopname opgeslagen. Een momentopname bevestigt de huidige stand van de beoordeling met datum, zodat latere rapporten de voortgang tonen.

Eerste momentopname opslaan

Nalevingsbeoordeling aan de hand van Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad (NIS 2) en Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2690 van de Commissie — gemeenschappelijke module voor landen waarvan de module nationaal recht nog niet klaar is.

Vormt geen juridisch advies; alle gegevens blijven in deze browser of lokaal op uw computer.

Versie 1.2.0 · 6 oktober 2026 · [wijzigingenlijst](#)